

1032477-76.2021.8.26.0114

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Magistrado: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... e legitimada a apurar ocorrências como furto de energia, danificação ou adulteração de medidores e rompimento de lacres, bem como estimar o valor da energia efetivamente utilizada.

Ademais, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 167, responsabiliza o consumidor pelos danos causados decorrentes de defeitos em suas unidades consumidoras, em razão da má utilização de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Cível

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

1032477-76.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1032477-76.2021.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica

Requerente:

A.m. de Oliveira Luiz

Requerido:

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por A. M de Oliveira Luiz contra Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL. Segundo noticiado, foi surpreendido com a visita dos técnicos da ré para a inspeção do medidor de consumo de energia elétrica em seu imóvel. Durante a inspeção, foram supostamente encontradas irregularidades que levaram à lavratura de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sob o n.º 769102993. Ocorre que o autor desconhece as adulterações no medidor de consumo. Ademais, não possui qualquer débito em aberto que justifique a paralisação do serviço. Liminarmente, requereu a concessão de tutela provisória para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica. No mérito, aguarda que os pedidos sejam julgados procedentes para confirmar a tutela provisória e condenar a ré a manter o serviço de fornecimento de energia elétrica e a pagar uma indenização por danos morais no importe de R\$ 10.000,00.

Negada a tutela provisória (fls. 35), o autor interpôs agravo de instrumento, sendo concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar à ré que se abstenha de promover o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica (fls. 39/40).

Em contestação, a ré sustenta que enviou técnicos à unidade consumidora n.º 4002326170 para averiguar a situação da rede de energia. Na ocasião, constatou que o medidor estava com manipulação nas ligações e não continha lacres na caixa de medição. Tal fato ocasionou a lavratura do TOI impugnado, o qual foi devidamente encaminhado ao autor por correio. Ainda, ressaltou a existência de dívidas em aberto, referente à diferença de consumo no período em que ocorreu a irregularidade. Por fim, sustentou que a suspensão do fornecimento do serviço é legal no caso de fraude. Subsidiariamente, requereu que a indenização por danos morais seja arbitrada em patamares que atendam a razoabilidade.

É o relatório.

Decido.

Julgo antecipadamente a lide, sendo desnecessária maior dilação probatória.

Incontroverso que a parte autora é titular da unidade consumidora n. 4002326170, instalada no imóvel situado à Rua Cajuru, n.º 174, Centro, na cidade de Campinas/SP. Ainda, indubitável que, em 14/05/21, os técnicos da ré dirigiram-se ao referido imóvel para uma inspeção de rotina e lavraram um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), registrados sob o n.º 769102993 (fls. 21/22), sob o fundamento de que havia fraudes no relógio de medição. Em virtude disso, apurou a diferença de energia elétrica supostamente não quitada no período (fls. 66/67) e intimou o consumidor sobre o corte que seria realizado no fornecimento do serviço (fls. 56 e 68).

Restringe-se a controvérsia à apuração da regularidade da inspeção realizada pela ré, bem assim como a legitimidade do corte do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem, é cediço que a atividade fiscalizadora da regularidade do registro de consumo de energia elétrica pode e deve ser exercida pela ré, concessionária que presta os serviços de distribuição de energia no local. Assim, está autorizada e legitimada a apurar ocorrências como furto de energia, danificação ou adulteração de medidores e rompimento de lacres, bem como estimar o valor da energia efetivamente utilizada.

Ademais, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 167, responsabiliza o consumidor pelos danos causados decorrentes de defeitos em suas unidades consumidoras, em razão da má utilização de instalações ou uso inadequado de energia.

No mais, é certo que o TOI, nos termos do artigo 129, inciso I, da referida Resolução, goza de presunção de veracidade, independentemente de ter sido firmado ou não na presença do consumidor.

In casu, a adulteração do relógio medidor de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor encontra-se apontada e devidamente detalhada no Termo de Ocorrência de Inspeção supra mencionado (fls. 21/22). De acordo com o referido documento, foi constatado “Medidor com manipulação nas ligações mediante conector perfurante e ausência de lacras na caixa de medição”. O referido documento conta com a assinatura de testemunha responsável por acompanhar a fiscalização, o que denota a verossimilhança de regularidade do procedimento adotado pela concessionária ré, que constatou desvio de energia. À mingua de maiores provas a respeito da ausência de culpa do autor, deve este ser considerado responsável pelas fraudes e, consequentemente, pelos débitos.

Contudo, a mera fraude ou a existência de débitos pretéritos não autoriza o corte do fornecimento de energia elétrica, pois a concessionária ré dispõe de meios

próprios e adequados para realizar a cobrança, sem constranger o consumidor com a supressão de produto essencial. Importante ressaltar nesse quesito que o autor demonstrou estar em dia com o pagamento das últimas faturas (fls. 24/27).

Sobre o tema, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa ou a título de recuperação de consumo de período pretérito, em face da essencialidade do serviço, posto se tratar de bem indispensável à vida.

Nesse sentido, veja-se julgado exemplificativo:

“A suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art 42 do Código de Defesa do Consumidor.” (Resp 772.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min Francisco Falcão, DJ de 06.03.2006).

Destarte, apesar da evidente fraude, cai por terra a pretensão de corte no fornecimento do serviço.

Quanto aos danos morais, contudo, não merece acolhimento a pretensão autoral. Não houve efetivo corte de energia elétrica, mas mera tentativa como reconhecido pelo próprio autor em sua inicial, o que não é suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade da parte. Tampouco pode ser considerada vexatória a situação de anúncio de corte na frente de outras pessoas, uma vez que se trata de mero aborrecimento sem maiores consequências para a vida do autor.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial e antecipo os efeitos da tutela para determinar que a ré mantenha o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do autor, abstendo-se de realizar o corte no serviço em função dos débitos apurados no período em que constatada a fraude no medidor de consumo, sem prejuízo de outros que venham a surgir da relação entre as partes. Arbitro a verba honorária em 20% sobre o valor da causa, devendo cada parte arcar com metade dessa quantia em razão da sucumbência recíproca, além das custas processuais na mesma proporção.

P.I.C.

Campinas, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA